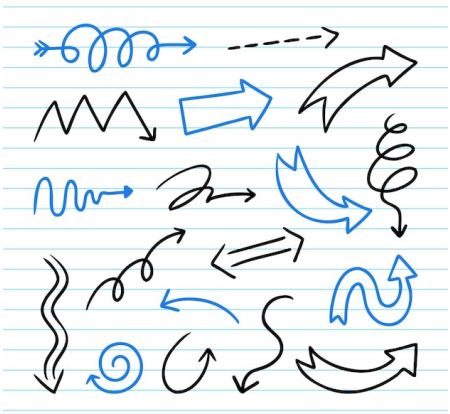


TEMA 67



ESQUEMA DEL TEMA

TIC Y PROTECCIÓN DE DATOS.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN LA LEY 12/2.022 DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES.

1.- Sistema de información (SISS) del SPSS → Datos de las redes de ASP y ASE + Historias Sociales Únicas + Datos de gestión de las prestaciones.

2.- Objetivos del SISS:

a.- Orientar y homogeneizar la acción profesional.

b.- Integrar toda la información sobre una persona y su unidad familiar.

c.- Facilitar la continuidad y complementariedad del proceso de atención.

d.- Mejorar la eficacia de los procesos de intervención social.

e.- Facilitar la coordinación y cooperación entre los diferentes sistemas de protección.

3.- Se arbitrarán los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar la protección de datos de carácter personal.

4.- Interoperabilidad con otros sistemas de protección y de atención.

5.- El SISS es desarrollado desde el órgano con responsabilidad en materia de informática de la CM.

6.- La incorporación al SISS es obligatoria para: todas las entidades del SPSS + entidades que reciben fondos públicos.

BASES JURÍDICAS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

1.- Cumplimiento de la normativa vigente sobre tratamiento y protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

2.- Fines del tratamiento de datos personales del SISS:

a.- Gestión de prestaciones del SPSS.

b.- Actuaciones de las entidades públicas/entidades de iniciativa social/entidades privadas autorizadas → en protección de menores, atención a familias, a personas con discapacidad, a personas en dependencia, mayores, personas en vulnerabilidad o exclusión, personas que precisen apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.

3.- El intercambio de datos personales obliga en todo caso a:

a.- Entidades gestoras de servicios, recursos y prestaciones del SPSS.

b.- Órganos, entidades y organismos de titularidad pública de otros sistemas de protección social,

c.- Entidades, de titularidad pública o privada, prestadoras de servicios y recursos o que desarrollen programas subvencionados por las AA.PP., no integrados en el SPSS, que desarrollen actuaciones complementarias.

4.- Esta información podrá ser compartida con otros departamentos y otras AA.PP. cumpliendo los criterios de normalización, interoperabilidad, seguridad y privacidad,

5.- Los datos personales relativos a los usuarios de los SS.SS. se conservarán mientras mantengan su condición de usuarios y durante el tiempo necesario para cumplir los fines para los que fueron recabados.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES.
1.- El acceso a la información del SISS cumplirá la normativa e materia de protección de datos de carácter personal. 2.- Tendrán acceso las personas que presten servicios en las entidades recogidas en el art. 35.3 para el ejercicio de su contenido profesional concreto y predeterminado, de interés público y en los términos establecidos → Se establecerán perfiles de acceso limitados. 3.- El acceso de los profesionales está sujeto a los deberes de secreto profesional y confidencialidad. 4.- El acceso a datos personales con fines estadísticos, de investigación o docencia se regirá por la legislación en materia de protección de datos.

NORMATIVA RELACIONADA CON LA PROTECCIÓN DE DATOS.

L.O. 3/2.018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL.

Constitución.	**Art. 18.4.** La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
Antecedentes de la L.O. 3/2.018.	. L.O. 5/1.992. . L.O. 15/1.999, de protección de datos personales.
Normativa UE.	. Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (art. 8). . Tratado de Funcionamiento de la UE (art. 16.1.). . Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas respecto al tratamiento de sus datos personales y la libre circulación de los datos. . Directivas de la UE en lo relativo al tratamiento de datos personales.

ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Objeto de la Ley.	1.- Adaptar al ordenamiento jurídico español el Reglamento (UE) 2016/679 → Garantizar a las personas físicas la protección de los datos personales (art. 18.4, CE). 2.- Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía.
Ámbito de aplicación.	Tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales / Tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.

PRINCIPIOS ESTABLECIDOS.

1.- **Exactitud de los datos** → los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados.

2.- **Deber de confidencialidad** → los responsables y encargados del tratamiento de datos personales y todas las personas que intervengan en cualquier fase están sujetas al deber de confidencialidad.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

- Es un deber complementario del deber de secreto profesional.

- Se mantiene aun cuando haya finalizado la relación.

3.- **Tratamiento basado en el consentimiento del afectado →** toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que la conciernen.

4.- **Consentimiento de los menores de edad →** El tratamiento de datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 14 años.

- El tratamiento de datos de menores de 14 años solo será lícito si consta el consta el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela.

5.- **Tratamiento de los datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos →** el tratamiento de datos solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, si así lo prevé una norma de derecho de la UE o una norma con rango de ley.

CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS.

A fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado, no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad sea identificar su ideología, afiliación sindical, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico.

TRATAMIENTO DE DATOS DE NATURALEZA PENAL.

1.- El tratamiento de datos sobre condenas e infracciones penales, procedimientos y medidas cautelares y de seguridad para fines distintos del ámbito penal solo pueden llevarse a cabo por una norma de la UE o leyes orgánicas.

- Los abogados y procuradores pueden acceder a esos datos en el ejercicio de sus funciones.

DERECHOS DE LAS PERSONAS.

Transparencia e información → Si los datos personales son obtenidos por el responsable del tratamiento se cumplirá el deber de información básica sobre identidad del responsable del tratamiento, finalidad del tratamiento, derechos que se pueden ejercer … / Si no se han obtenido directamente se indicará una dirección electrónica u otro medio para acceder a la información señalada.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS.

Los derechos pueden ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario.

- El responsable del tratamiento debe informar de los medios para ejercer los derechos (deben ser fácilmente accesibles).
- Los titulares de la patria potestad podrán ejercer estos derechos de los menores de 14 años.
- Las actuaciones para atender los derechos serán gratuitas.

D. de acceso.	Derecho a obtener confirmación sobre el tratamiento de los datos que le conciernen y en su caso, acceso a la información sobre los fines del tratamiento, categoría de datos tratados, destinatarios a los que se comunicaron, plazo de conservación de los datos, presentar reclamaciones …
D. de rectificación.	Derecho a obtener sin dilación indebida la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan o a los datos personales que sean incompletos.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

D. de supresión.	Derecho a obtener sin dilación indebida la supresión de los datos personales que le conciernan si ya no son necesarios en relación a los fines para los que fueron recogidos, el interesado retira el consentimiento o se opone a su tratamiento, los datos han sido tratados ilícitamente …
D. a la limitación del tratamiento.	Derecho del interesado a obtener la limitación del tratamiento de datos si se impugna la exactitud de los datos personales (mientras se verifican), si el tratamiento es ilícito, si el responsable ya no necesita esos datos …
D. a la portabilidad.	Derecho a recibir los datos personales que le incumban en un formato de uso común y lectura mecánica si el tratamiento se efectúa por medios automatizados.
D. de oposición.	Derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que los datos personales que le conciernen sean objeto de tratamiento. Si los datos tienen por objeto la mercadotecnia directa, tiene derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales.

GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES.

1.- **Derecho a la neutralidad de Internet** → oferta transparente de los proveedores de servicios.

2.- **Derecho de acceso universal de Internet** → con independencia de su condición personal, social, económica o geográfica. / Acceso universal, asequible y de calidad / Superación de la brecha de género / Superación de la brecha generacional / Acceso en entornos rurales / Acceso a personas con necesidades especiales.

3.- **Derecho a la seguridad digital** → Seguridad en las comunicaciones que transmitan y reciban.

4.- **Derecho a la educación digital** → Inserción del alumnado en la sociedad digital y aprendizaje de medios digitales seguros y respetuosos / Formación del profesorado y en los títulos universitarios / Formación en derechos digitales y de protección de datos.

5.- **Protección de los menores en Internet** → Uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de la sociedad de la información / Intervención del M. Fiscal por intromisión ilegítima de los derechos de los menores en las redes sociales.

6.- **Derecho de rectificación en Internet** → Derecho a la libertad de expresión en Internet / Derecho de rectificación cuando los contenidos atenten al derecho al honor, intimidad personal y familiar, información veraz … → Aviso aclaratorio de la rectificación formulada.

7.- **Derecho a la actualización de las informaciones en medios de comunicación digitales** → Solicitud motivada de actualización visible de la información contenida en Internet, como consecuencia de circunstancias que hubieran tenido lugar después de su publicación.

8.- **Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral** → Derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales en el ámbito laboral / El empleador podrá acceder a los contenidos de los medios digitales a fin de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias / Respeto a los estándares mínimos de protección de la intimidad / Se debe determinar los períodos en que los dispositivos pueden utilizarse para fines privados.

9.- **Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral** → Derecho a la desconexión digital fuera del tiempo de trabajo (respeto al tiempo de descanso y la intimidad personal y familiar) / Potenciación del derecho a la conciliación de la vida laboral y la vida personal y familiar / Se establecerán las modalidades del ejercicio de desconexión / evitar el riesgo de la fatiga informática.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

10.- **Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo →** Se permite el uso de cámaras (y medios de grabación de sonidos) para ejercer funciones de control de los trabajadores, pero los trabajadores deben ser informados. No se admiten en espacios de descanso o esparcimiento.

11.- **Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral →** Datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización para funciones de control de los trabajadores. Los trabajadores deben ser informados.

12.- **Derechos digitales en la negociación colectiva →** Los convenios colectivos pueden establecer garantías adicionales a la salvaguarda de los derechos digitales.

13.- **Protección de datos de los menores en Internet →** Protección del interés superior del menor → Derecho a la protección de datos personales (publicación o difusión) a través de la sociedad de la información. Cualquier publicación o difusión en redes debe contar con el consentimiento del menor o sus representantes legales.

14.- **Derecho al olvido en búsquedas de Internet →** Derecho a eliminar resultados que se obtengan a partir de su nombre que contengan información sobre esa persona cuando sean inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos

15.- **Derecho al olvido en servicios de redes sociales y equivalentes →** Derecho a la supresión de los datos personales facilitados para su publicación en servicios de redes sociales.

16.- **Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y equivalentes →** Derecho a recibir y transmitir los contenidos facilitados.

17.- **Derecho al testamento digital →** Regula el acceso a contenidos sobre personas fallecidas. Las personas vinculadas al fallecido pueden impartir instrucciones sobre su utilización, destino o supresión.

APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES.

RECOMENDACIÓN 1/2.008 DE LA CM, SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN LOS SS.SS. DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CM Y EN LOS SS.SS. DE LOS ENTES LOCALES DE LA CM.

Calidad de los datos sociales.	Solo se deben recabar los datos que son pertinentes y apropiados a la finalidad que se persigue. Deben ser realmente necesarios → no excesivos. Se debe establecer su finalidad de manera explícita y determinada. El acceso a los datos no puede realizarse de manera indiscriminada por todo el personal de los SS.SS. Los datos deben cancelarse cuando dejen de ser necesarios (se deben conservar únicamente a disposición de la Administración, Jueces o Tribunales).
Derecho de información en la recogida de datos sociales.	Se debe informar a los usuarios de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal / del carácter obligatorio o facultativo de las respuestas a las preguntas / de las consecuencias de la negativa a suministrarlos / de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición / de la identidad y dirección del responsable del fichero.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Consentimiento del usuario para el tratamiento de sus datos.	Con carácter general el usuario debe autorizar sobre el tratamiento de sus datos personales (consentimiento por escrito). Este consentimiento se presta exclusivamente para la concreta finalidad para la que están siendo tratados.
Datos sociales especialmente protegidos.	Datos relativos a la ideología, afiliación sindical, religión y creencias → solo pueden ser tratados con el consentimiento expreso y por escrito. Datos sobre el origen racial, salud y vida sexual → solo pueden ser recabados por razones de interés general, o lo disponga la ley o el usuario consienta expresamente. . La recogida de estos datos en SS.SS. será excepcional y debe venir justificada por el carácter de la prestación social.
Deber de secreto en los datos sociales.	Están obligados al deber de secreto el responsable del fichero, el encargado del tratamiento y todos aquellos que intervienen en cualquier fase del tratamiento de datos de carácter personal, incluso una vez finalizada la relación laboral.
Cesión de datos personales en materia de SS.SS.	Para la cesión de datos se deben cumplir dos requisitos → Que se realice para el cumplimiento de los fines relacionados con las funciones legítimas / Que se tenga el previo consentimiento del interesado. . En el ámbito municipal los concejales de los municipios pueden acceder a los datos sin el previo consentimiento de los interesados. . También se deben ceder los datos si son para el Defensor del Pueblo, Fiscalía, Juzgados, datos relativos a la salud para atender una urgencia o realizar estudios epidemiológicos, con fines históricos, estadísticos o científicos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad para prevenir daños …
Acceso a datos por cuenta de terceros.	En relación a la contratación o convenios con entidades externas para la prestación de determinados servicios → Se deben garantizar la seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal recogido en sus ficheros.
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.	Estos derechos deben ser facilitados por los SS.SS.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

OPOSICIÓN T.S. AYUNTAMIENTO DE MADRID. 31 de marzo de 2.011.

EXAMEN OPCIÓN A.

Se debe contar con carácter general con el consentimiento del usuario en el tratamiento de sus datos personales, salvo:

a.- Cuando el tratamiento tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado y éste se encuentre física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento.

b.- El usuario siempre debe autorizar al centro de servicios sociales correspondiente el tratamiento de sus datos personales.

c.- Cuando la administración pública lo requiera.

EXAMEN OPCIÓN B.

La Ley 8/2.001, de 13 de julio, de protección de datos de carácter personal de la Comunidad de Madrid atribuye a la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid la competencia de velar por el cumplimiento de la legislación de datos y controlar su aplicación, para ello ha dispuesto:

a.- La Recomendación 1/2.008 sobre tratamiento de datos personales en los servicios sociales de la administración autonómica y en los servicios sociales de los entes locales de la Comunidad de Madrid.

b.- El Decreto 57/2.003 de 22 de mayo que regula la tutela de derechos y control de ficheros de datos de carácter personal.

c.- El Plan de Inspección de Servicios Sociales de 2.007.

EXAMEN OPCIÓN C.

¿Cuáles son los datos especialmente protegidos?:

a.- Los relativos a la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud y vida sexual.

b.- Los datos fiscales, de identificación y domicilio.

c.- No existen datos especialmente protegidos cuando la administración lo requiera.

¿A través de qué medios gestiona el Ayuntamiento las vías de acceso del ciudadano a la información?

a.- Teléfono 010, oficinas de atención al ciudadano, web municipal, el Observatorio de la Ciudad y las Cartas de Servicios, entre otros.

b.- Internet y medios de comunicación audiovisuales.

c.- Registro municipal y SIUSS.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

OPOSICIÓN T.S. AYUNTAMIENTO DE MADRID. 7 de julio de 2.018.

EXAMEN OPCIÓN A.

La "brecha digital" es la línea divisoria entre el grupo de población que ya tiene la posibilidad de beneficiarse de las TIC y el grupo que aún es incapaz de hacerlo. La brecha digital hace referencia a la desigualdad entre las personas que pueden tener acceso o conocimiento en relación a las nuevas tecnologías y a las que no. Esta separación en España, con el resto de Europa es:

a.- Cada vez menor.

b.- Cada vez mayor.

c.- Se mantiene al mismo nivel, pero requiere una solución urgente.

EXAMEN OPCIÓN B.

OPOSICIÓN T.S. AYUNTAMIENTO DE MADRID. 3 de abril de 2.022.

EXAMEN OPCIÓN A.

¿Conforme a la Ley 8/2.001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid, a qué órgano corresponde la competencia de velar por el cumplimiento de la legislación de protección de datos y controlar su aplicación?:

a.- A la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.

b.- A la Oficina de Protección de Datos y Transparencia.

c.- Al Instituto para la Calidad de los Datos en la Administración Local.

¿Cómo se denomina la aplicación informática que permite la recogida de los datos básicos de la persona usuaria de los servicios sociales de Atención Primaria necesarios para realizar una intervención profesional como respuesta a una demanda social que se viene desarrollando desde 1.994 por el actual Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2.030 en colaboración con las Comunidades Autónomas?:

a.- SIUSS.

b.- SATSU.

c.- SISS.

EXAMEN OPCIÓN B.

¿Cómo se denomina la aplicación informática que permite la recogida de los datos básicos de la persona usuaria de los Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid necesarios para realizar una intervención profesional como respuesta a una demanda social?:

a.- SIUSS.

b.- SELENE.

c.- CIVIS.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados